

עין משפט
נר מצוה

גג א ב ג מיי פטיו מהל' טוען וטענע הלכס ד סמג עשין לה טושע"ח ח"מ ס' קלט סעיף ב וע"ש ובס"י קמו סעיף כד: גר ד מיי פ"א שם הל' ט ופ"א מהל' מכירה הל' טז סמג עשין לה לה טושע"ח ח"מ ס' קמט סעיף א וס"י קמט סעיף א: גר ד ח טושע"ח ח"מ ס' קי סעיף א: גר ד מיי פ"ד מהל' טוען וטען הל' ה וע"י כהשגות ובמ"מ ופ"א מהל' מכירה הל' יז סמג עשין פד לה טושע"ח ח"מ ס' קמט סעיף יד וס"י קלד סעיף א: גר י מיי שם סמג טושע"ח ח"מ ס' קמט סעיף טו וס"י קלד שם:

רבינו גרשום

התם הלתי אית ליה דררא (דממונא) בכוה. דקודם מכירה הוה ממוניה דהאי ובהו מכירה אדירך ואין ידוע ממונו של מי ילדה מש"ה יחלוקר: גזלן של (דברים). כלומר גזלן של שנים שעומדים במחלוקת ביניהם (ל כגון אלא שלא ניתן להשכרן טאע"פ שמשכב קרוי גזלן שאין ידוע של מי היתה שיחורבה לו:

פסקא אמר ר' אבא אי דלי ליה. המפרער כלומר שטיע למחזיק להגביה לו על כתיפו (ז או שהשליך אותו לבריתו צגא של פירות כמותה שדה שמערער עליה אע"פ שעדיין לא עמדה ברשותה ג' שנין חזקה אלא כיון שיש לו עדים שהגביה לו צגא דפריי אלאחר הוי חזקה דאם איתא דשלו היא כיון שאמר לו המחזיק הגבה לי היה לו למחות ולומר וזמלא שלי הוא הקרקע מה שי דבריו לאתור שרי: אמר רב זבדי. אי דלי ליה צגא ושוב מערער על השרה דשלו הוא וטוען ואומר לפירות הורדתיו שיהא אריטי שיהא חצי הפירות שלו וזה שהגביה לו חלקי סתתיו להגביה נאמן לומר כן: הני מילי. ונאמן לומר כי כשלא חזקתי בתוך עדיין ג' שני חזקה אבל לאחר ג' [לאן] מאי היה ליה למיעבר. מה היה יכול למחות וא לא מצי לטליק קודם זמנא אם עשאו בתוך לי' שנים עדיין לא הגיע זמנו: אפ"ה ס"ק דהאי אמר ליה למחוי. אע"ג דלא הוי עיקר מחאה דלא מצי לטימר פלוני גולגת הוא דאיהא ארעא דדיי דאם ברשותה אוכל והורידו לפירות מ"מ צריך למחות בפני עדים בתוך ג' ולומר הוו עדים שפלוגי (ושבדנ) [שאובכל] שדה שלי אני הורדתי לפירות לכך שנים יאי לא אמר הכי לא מוהימן למחות אחו ג': דאי לא תימא הכי. דצריך למחויי בתוך ג' ולהודיע לרבים שאינה שלו א"כ הני משכנתא דסורא דמשכן ליה לזה למלוה לליכול שיהו בבנייתא עד זמן שישתלם ממנו בפירות שאיכל מן השרה: אלא איבעי ליה למחויי. בתוך ג'

א) נראה דל"ל שעומדים במחלוקת בתוך זמן: שלג יתכן להשכין וס"י. (ז או"י ז"ל או שגלה אחיו לנציו וס"י ואפשר דכוונתו שגלה הלוקח אחיו על מיהא דלרעה וכמו שפי' הרשב"ם בשם הר"מ ז"ל

לה:

חזקת הבתים

פרק שלישי

בבא בתרא

דררא דממונא. פירוש דלל טענתייהו מהכא יש ספק לז"ד דהי מינייהו הוה הולד אס נולד קודם שמכר או אחר שמכר וכן בשור שנגח את הפרה ונמנא עוצרה בזדה (ב"ק דף מו.) בלא טענתם מסופקים ב"ד איך היה מעשה אס קודם שנגחה ילדה

או לאחר שנגחה וכן בשור רודף

אחר שור אחר והזק (שם לה.) יש

להסתפק אס בשורו הזק או אי

בסלע לקה וכן בכל מקום דפליגי

בזנן וסומכוס אכל הכא בזה אומר

של אצומי שעל פי טענותיהן בא

הספק אמרינן כל דאלים גבר:

אין מוציאים אותה מידו. ואפילו

כתבו הרשאה זה לזה הואיל

ורשעים הם (י) אין נזקקים להם:

דתני רבי חייא גזלן של רבים לא

שמיה גזלן. שאין מוציין

מידו ומיירי בזה אומר של אצומי

ולא בגזל מחמשה בני אדם דהתם

אמאי אין מוציין ורב אשי פליג

אנהרדעי וסגר דרבי חייא לא להקל

בא אלא להחמיר דלא סגי בהשגה

אחת כמו לשאר גזלן עד שישלם

גזלה לכל אחד ואחד כרבי עקיבא

בהגזל עטים (ב"ק דף קג:) ומיירי בגזל

מחמשה^א ובקונטרס פירש דמיירי

בחנוני שמכר צמדה שאינה ישרה

דאינו יודע למי גזל ולכן לא ניתן

להשגן ואף על פי שיכול לעשות זו

כרבי צבור כדאמרינן בפרק אין

דגין (פ"ה דף טג.) האי לאו השגה

מעלייתא היא: ו**לא** דאי צגא

דפירי לאלתר הויא חזקה. וא"ת

וליהמינני במיגו דאי צעי אמר לפירות

הורדתי וי"ל דהוי מיגו במקום עדים

דאין סהדי כיון דדלי ליה נאא דפירי מודה שהיו הפירות שלו^ב ועוד

דאינו רוצה לטעון לפירות הורדתי אלא תוצע הקרקע והפירות^א:

וא **לפירא** אחתיה מאי הוה איי **למעבר**. אין לפרש דרב אשי

סגר דלעולם נאמן לומר לפירות הורדתין דאס כן קשה לרב

אשי מאי טעמא דרבנן דצעו שלג שנים מיום ליום דהא לדידיה

ליכא למימר כדמפרש רבא דריש פרקין דעד שלג שנים מיוחדר איניש

בשטריה טפי לא מודהר דהא לעולם כריך לשמרו מן אימר לפירות

הורדתיך ועוד דאס כן היכי קאמר דאי לא תימנא הכי דאיבעי ליה

למחויי אלא לא צעי למחויי דחוקתו אינה חזקה דיכול לומר לפירות

הורדתי ומייתי ממשכנתא דסורא ומאי מייתי אדרבא אס כדברי

רב אשי מו ליכא פסידא שיכול לומר לפירות הורדתין ונראה לרשב"א

דרב אשי לא בא להאמינו אחר ג' אס אומר לפירות הורדתין אלא

שואל איזו תקנה יש לעשות מתחלה שלא יוכל לומר לאחר שלג שלי

היא כשהורידו לפירות דסגר לא מהני מחאה אלא כשאמר פלניא

גולגת הוא דקא אכיל לארעאי בגולגותא ויהיכא דלחתיה לפירות לא

מני למחויי הכי וכן פירש הקונטרס והשתא מייתי פשיר ממשכנתא

דסורא דמהניא מחאה כי האי גוונא^א [וע"י תוס' ב"מ דף ד"ה אמר ליה]:

הכי

הורדתי: א"ל **איבעי** [ניה] **למחוי**. בתוך שלג ולומר לעדים דעו

שאס אין לו שטר מכירה לזה המחזיק לא יוכל לטעון שטר היה לי ואזכר כי לא נוהרתי זו אחר שלג דמיון דמיחה זו צעל השדה היה

לו להזהר בשטרו: דאי לא **סימא** הכי. דמחאה לתאזין שמוחה על הקרקע ומודי בפירות לאו מחאה היא אלא כדאמרינן לקמן [לח:] פלניא

גולגת הוא דקאכיל ארעא ידיד בגולגותא למחר תצענא ליה צדינא: **אס כן** **האי משכנתא דסורא** כו'. ותקנתא דרבנן הויא הך משכנתא

משום דהמלוה לחצירו על שדהו אסור לאכול הפירות משום רבית אבל צננייתא מותר כעין משכנתא דסורא שמולה עשרה מנה על

שדהו ולסוף עשר שנים חוזר הקרקע לצעלים בחנם ונמנא קונה פירות של כל שנה צמנה ואין כאן זכ דרבית ואע"פ ששנין הפירות

כפלים שהרי הוא קרוב לשכר וקרוב להפסד שמקבל פירות של כל שנה צמנה ואפילו צשגת שדפון שלא יהו שוין פירות השנה דינר:

אי כביש. טועמן המלוה ואמר לאחר שלג לקוחה היא צידי הכי נמי דמהימן ולא יוכל זה לטעון לפירות הורדתי ומחאה נמי לא

תועיל לו: **דאי** **ציב**. לזה לידי הפסד צתמייה: **אלא איבעי** **ליה למחוי**. בתוך כל שלג ומהניא ליה מחאה ומדלא מיחה הפסיד:

הכא נמי. אס איתא דלפירא אחתיה איבעי ליה למחוי בתוך שלג קודם שיחזיק: **ישראל** **הנא מחמה** **עכו"ם** **הרי** **הוא** **כעכו"ם**. שדה

שהכל יודעין שהימה של ישראל ואכלה עכו"ם שלג שנים או יותר וטוען שלקחה מישראל ואזיל ישראל וקנה מההוא עכו"ם ואכלה גם הוא

אחר העכו"ם שני חזקה או יותר לא הוי חזקה אלא אחי מריה דארעא ומפיק ליה מידיה דישראל וישראל ליזיל וליתעב לעכו"ם דזנן מינייה

דאיזו הוא דאפסיד אנפשיה דלא הוה ליה למוזן ארעא דישראל מעכו"ם עד דלימא ליה הב לי שטר דוציני דוצנתא לה מישראל דין

חזקה לית ליה לעכו"ם ולא כל מאן דאחי מחמתיה דקתם עכו"ם גולגים הס וישראל ירא למחות והלכן לא תקנו בזה חזקה כדאמרינן

לקמן בשמעמין [לו.] הני דבי ריש גלותא לא מחזיקי משום האי טעמא גופיה שיראים אנו למחות וישראל זה הבא מחמת עכו"ם אע"פ שהחזיק

אין חזקתו כלום וחזקה שאין עמה טענה היא שהרי הוא טוען העכו"ם מכרה לי אבל איני יודע היאך צאה לידי העכו"ם שיכול למכרה.

אבל אי טען ישראל ואמר יהב לי ההוא עכו"ם שטר וציני דוצנה מינך וראיתי זו שלקחה ממך מהימן דדמי למאן דאי"ל קמי ידיד וצנה ההוא

עכו"ם מינך דמסקי' לקמן דמהימן מיגו דאי צעי א"ל מינך וצנתה ואכלתה שני חזקה. ודוקא בא מחמת עכו"ם דאיזו בא מחמת ישראל אע"פ שלא

דר בזה אלא יוס אחד אותו שמכרה לזה וזה החזיק שלג שנים חזקתו חזקה כדאמר' לקמן (דף מא:) גבי ההוא דדר בקשמא צעלייתא ארבע שנין:

חזקת הבתים

בבא בתרא

אס בא אחד מן השוק והחזיק **בה**. בהך קרקע דלמר רב נחמן [לד:] כל

דאלים גבר ובה זה השלישי וחטפה מהשנים אלו הטוענין של אצותי:

אין מוציין אופה. בז"ד מידו של זה השלישי ואע"ג דלא טעינ מיד

דשמא גם לז' הראשונים אין להם חלק בה: **דסני** **רבי** **חייא** **גזלן**

של **רבים** כו'. וסברי נהרדעי דבגזלן

כי האי מיירי שגזל משנים

החלוקים בדבר זה אומר שלי הוא

וזה אומר שלי: **לאו** **שמיה** **גזלן**.

לכופו צדיינים להוציא מידו מה

שגזל: **רב** **אשי** **אמר** **לעולם** **גזלן** **של**

רבים **שמיה** **גזלן**. הואיל ולא טעין

מידו ומוציאים מידו ומעמידין אותה

בפני שנים הראשונים שיש להם

טענת אצות: **ומאי** **לא** **שמיה** **גזלן**.

דקאמר רבי חייא לא להקל עליו בא

פטרו מלשגס אלא להחמיר עליו

ולומר דלא ניתן להשגן לא

(ט) מיכפר בהשגה דאינו יודע למי

ישיב דמאחר שגא לידו כריך להשיב

לצעלים ולא להוציאה מתחת ידו

ולהפקירה לשנים הראשונים וכל מאן

דאלים (י) גבר כדפסקינן לעיל ואי

תפסינן לא מפקינן [לד:] כל שכן זה

צתמורת גזל בא לידו והוא כריך

להוציאה מתחת ידו ואינו יודע למי

ישיב והכי נמי אמרינן בהמוכר את

הספינה (לקמן דף פח:) א"ר לוי קשה

עושנן של מדות מעושנן של עריות

ומפרש התם אפשר בתשובה והכא

לא אפשר בתשובה דהמוכר

צמדה (ט) וגזל לרבים שאינו יודע למי

ישיב ואליצא דרב אשי איירי נמי

ר' חייא במוכר צמדה שאינה ישרה

לרבים. כן נראה צענו שיעו זו: **אי**

דלי **ליה** **נאא** **דפירי** **לאלתר** **הוי** **חזקה**. אס יש עדים שהגביה המערער

נאא דפירי מקרקע זו על כתפיו של זה המחזיק שטוען לקוחה היא

בידי מאחר שסייע לו להוליך הפירות לצימו שז אין יכול לטעון

ולומר לא מכרתיה לו שלא היה לו לסייעו בלקיטת הפירות אלא

היה לו למחות ומדסייע לו הפסיד וכמודה שמכר לו דמי. ור'

חנונאל פירש אי איכא סהדי דיהב ליה לוקח למריה ארעא נאא דפירי

דוון להוליקה לצימו נמצרר שאכילת הפירות של לוקח ומדדיה

יהב ליה למוכר ואין נראה צעני: **אמר** **רב** **זבדי** **אי** **טעין**.

המערער בתר דדלי ליה ללוקח נאא דפירי לפירות הורדתי כדן

אריס למחנה ושליש ולרביע וחלקו הוא דדלי ליה נאמן כלומר לא

הפסיד צמאי דדלי ליה: **והני** **מילי**. דנאמן: **בזמן** **שלג**. דאס

איתא דוצנה מינייה אמאי לא מיוחדר בשטריה: **אכל** **לאחר** **שלג**. אי

טעין לפירות הורדתי אינו נאמן ואע"ג דלא דלי ליה נאא דפירי

דעד תלת שנין מיוחדר אינש בשטריה טפי לא מיוחדר והוה ליה

לזה למחות צמון שלג כדמפרש ואזיל: **אי** **לפירא** **אחסי**. כי

משכנתא דסורא לעשר שנים או לעשרשים: **מאי** **הוה** **ליה**. לבצל השדה

למעבד נמנא שכל המוריד את חצירו לפירות של שלג שנים או יותר

יפסיד קרקע שלו הואיל ולא יחא נאמן לאחר שלג לטעון לפירות

לי

שהיה שיהי הוא קרוב לשכר וקרוב להפסד שמקבל פירות של כל שנה צמנה ואפילו צשגת שדפון שלא יהו שוין פירות השנה דינר:

אי כביש. טועמן המלוה ואמר לאחר שלג לקוחה היא צידי הכי נמי דמהימן ולא יוכל זה לטעון לפירות הורדתי ומחאה נמי לא

תועיל לו: **דאי** **ציב**. לזה לידי הפסד צתמייה: **אלא איבעי** **ליה למחוי**. בתוך כל שלג ומהניא ליה מחאה ומדלא מיחה הפסיד:

הכא נמי. אס איתא דלפירא אחתיה איבעי ליה למחוי בתוך שלג קודם שיחזיק: **ישראל** **הנא מחמה** **עכו"ם** **הרי** **הוא** **כעכו"ם**. שדה

שהכל יודעין שהימה של ישראל ואכלה עכו"ם שלג שנים או יותר וטוען שלקחה מישראל ואזיל ישראל וקנה מההוא עכו"ם ואכלה גם הוא

אחר העכו"ם שני חזקה או יותר לא הוי חזקה אלא אחי מריה דארעא ומפיק ליה מידיה דישראל וישראל ליזיל וליתעב לעכו"ם דזנן מינייה

דאיזו הוא דאפסיד אנפשיה דלא הוה ליה למוזן ארעא דישראל מעכו"ם עד דלימא ליה הב לי שטר דוציני דוצנתא לה מישראל דין

חזקה לית ליה לעכו"ם ולא כל מאן דאחי מחמתיה דקתם עכו"ם גולגים הס וישראל ירא למחות והלכן לא תקנו בזה חזקה כדאמרינן

לקמן בשמעמין [לו.] הני דבי ריש גלותא לא מחזיקי משום האי טעמא גופיה שיראים אנו למחות וישראל זה הבא מחמת עכו"ם אע"פ שהחזיק

אין חזקתו כלום וחזקה שאין עמה טענה היא שהרי הוא טוען העכו"ם מכרה לי אבל איני יודע היאך צאה לידי העכו"ם שיכול למכרה.

אבל אי טען ישראל ואמר יהב לי ההוא עכו"ם שטר וציני דוצנה מינך וראיתי זו שלקחה ממך מהימן דדמי למאן דאי"ל קמי ידיד וצנה ההוא

עכו"ם מינך דמסקי' לקמן דמהימן מיגו דאי צעי א"ל מינך וצנתה ואכלתה שני חזקה. ודוקא בא מחמת עכו"ם דאיזו בא מחמת ישראל אע"פ שלא

דר בזה אלא יוס אחד אותו שמכרה לזה וזה החזיק שלג שנים חזקתו חזקה כדאמר' לקמן (דף מא:) גבי ההוא דדר בקשמא צעלייתא ארבע שנין:

לדידי

מסורת הש"ס

א) [לקמן לה:] ב"מ סו' קי.

הגהות הב"ח

א) גב' אמרי נהרדעי ואם:
ב) שם הכי נמי דמהימן ובי
תימא הכי נמי מתקני כגון
מיד דלמי ביה:
ג) רשב"ם ד"ה ומאי לא וכו' לא
מיתבכר בהשגה וכו' להשיב
לצעלים. כ"ז דמי ממש להא
דחטני חייב על הללויות וכהא
דעשה עליו גזל ולא ילא
במאי שמחזירו למיטוק לקמן
דף פ"ח ע"א:
ד) בא"ד וכל
מאן דאלים משגיחה גבר:
ה) בא"ד דהמוכר צמדה
און לרבים אינו יודע:
ו) תוס' ד"ה אין מוציאים
וכי' ורשעים הם. כ"ז וכן
נראה לפרש לקמן כפי מי
שמת בזה רובל מתקנים אמן
בדף קמ"ז:

מוסף רש"י

במשלם שניא
אלין תיפוק ארעא דא בלא
כסף. דלא מיחוי כהלאה
אלא בלוקח הימנו פירות
השנים האלו צמעות הללו
(ב"מ סו.)

מוסף תוספות

א. [פירוש] גזל אחד
חמשה בני אדם. דצריך
לשלם לכל אחד,
[דן]ברשות אחד מהם תפס
ולשם יחזיר, אבל [נכא]
אם רצח מוציא מרשותו,
[ונכל דאלים גברן] רמזין
ולא כדכביס. ב. ומכאן
אני אומר לאלא אמרינן מיגו
נגד חזקת שלש שנים וכו',
דאע"פ כדאמרינן ברלי ליה.
שיעמיק בשם שיעל"ל.
ג. [ו]ןכל וכו' [ו]ןשמיו
מוצייל לו למקצת טענתו
ולא לכל טענתו לא אמרינן
ביה מיגו. טס. ד. דאע"פ
שאינו מוחה אלא לתצאין
מחאתו מחזרה. רש"י.

רבינו גרשום (המשך)

להודיע לרבים משכנתא
היא בירו הי"צ במוריד
בחזיון לשהור לפירות
בני למחוי: ישראל הבא
מחמת עכו"ם כעכו"ם. כגון
שקנאה מן העכו"ם ג' שנים
אין חזקה מן עכו"ם אין
לו חזקה מן ישראל אם
קנה ממנו קרקע אא"כ
יש לו שטר מכירה עליה
לפי שבדיניהן אין חזקה
בשנים אצל ישראל הבא
מחמת עכו"ם נמי אין
לו חזקה אא"כ יש לו
אותו שטר שמכרה ישראל
לעכו"ם ואע"פ שיש לו
עדים לישראל שעמד בה
עכו"ם אין חזקתו חזקה
מה שאין כן בישראל שאם
קנה ישראל קרקע מחבירו
ישראל ועמד בה שני חזקה
ובא אחר ורערע עליה ואמר
זה מישראל פלוני קניתיה
אם יש לו עדים שעמד בה
אותו ישראל אפי' יום אחד
אתי ישראל ואמר. לדידי